

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคมีคำสั่งให้คืนคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ โดยจะใช้เป็นที่ตั้งคอสะพานข้ามคลองยายกับตาและวางท่อส่งน้ำเพื่อประโยชน์เป็นเส้นทางสัญจรและขนสินค้าภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน ๒ แปลง (สองฝั่งคลอง) คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลงที่ชายตลิ่งคลองยายกับตา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งคอสะพานและวางท่อส่งน้ำได้ และกรมที่ดินได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่เนื่องจากเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งเอกสารคำรับรองผู้ดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (หลักฐานการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน) ตามแบบฟอร์มคำรับรองของกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสะพานและวางท่อส่งน้ำได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งขอคืนคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานและวางท่อส่งน้ำพร้อมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งให้คืนคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองยายกับตาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้คืนเอกสารขออนุญาตก่อสร้างสะพานและวางท่อส่งน้ำ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งคอสะพานและวางท่อส่งน้ำดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การที่จะก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแปลงนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยตามข้อ ๒๒ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และหลักฐานการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงสิทธิครอบครองในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีต้องนำมายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานและวางท่อส่งน้ำตามข้อ ๓ วรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กรณีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าวเพื่อประกอบการยื่น



คำขออนุญาต มิได้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าวตามข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคำขอการใช้ประโยชน์ที่ดินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีย่อมชอบที่จะใช้สิทธิตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นที่ดินตั้งคอสระพานข้ามคลองและวางท่อส่งน้ำต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานและวางท่อส่งน้ำหลายครั้ง ซึ่งเมื่อนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือคืนเอกสารขออนุญาตให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมระยะเวลาในการผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งเอกสารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถจัดส่งหลักฐานดังกล่าวได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานประกอบการยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๘ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่คืนคำขออนุญาตก่อสร้างสะพานและวางท่อส่งน้ำพร้อมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐๒/๒๕๖๓)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ ดังนั้น กรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีราษฎรหลายรายก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องดำเนินการเพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทั้งหมดออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ การที่นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างเพียงบางรายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ โดยมีได้ดำเนินการ ให้ราษฎรรายอื่นที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไปด้วย ถือได้ว่านายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยในท้องที่ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ ๒๐๖๖/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๔๒๘/๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้างดังกล่าวได้ทำการรื้อถอนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังคงมีสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์พิพาทอยู่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งนายอำเภอบางปะอิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามผลการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์พิพาทปรากฏว่า ทางสาธารณประโยชน์พิพาทซึ่งวัดจากแนวทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ (ถนนโรจนะ) เข้ามาตามถนนเทศบาล ซอย ๓ ไปจนถึงถนนเทศบาล ซอย ๕ มีเนื้อที่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา โดยสภาพพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์พิพาทประกอบด้วยแนวถนนคอนกรีตและรางระบายน้ำ ประกอบกับในระหว่างพิจารณาคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ของนาย ย. ที่ตั้งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์พิพาท เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อยได้ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามคำสั่งศาล โดยทำการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้น ๑ ระบบโครงข่ายดาวเทียม (ร.ว. ๔) และส่งรูปแผนที่พิพาทเพื่อแสดงผลการตรวจสอบต่อศาล ซึ่งผลการตรวจสอบแนวเขตที่ดินดังกล่าวพบว่า ที่ดินด้านทิศใต้ของนาย ย. มีแนวหลังคาและแนวรั้วเหล็กของนาย ย. รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์พิพาท จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเห็นได้ว่า ยังมีสิ่งปลูกสร้างของนาย ย. ที่เป็นหลังคาและรั้วเหล็กรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์พิพาท ทั้งนี้ โดยที่มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหน้าที่ดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาทำการรุกล้ำครอบครองทางสาธารณประโยชน์พิพาทตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังมิได้ดำเนินการให้นาย ย. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ออกไป จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์พิพาทตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ โดยดำเนินการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของนาย ย. ที่รุกล้ำทางสาธารณประโยชน์พิพาทภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๖๔)



๑.๒ การดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์

การที่ผู้จัดสรรที่ดินได้ทำบันทึกค่าแสดงเจตนาอุทิศที่ดินส่วนที่เป็นถนนสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรให้แก่เทศบาลนครเพื่อเป็นถนนสาธารณประโยชน์ ก่อนมีพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ย่อมส่งผลให้ถนนสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรรตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทันทีนับแต่วันที่มีการอุทิศให้ และเนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการจดทะเบียนเป็นทางสาธารณประโยชน์เสียก่อน ดังนั้น แม้ผู้จัดสรรที่ดินจะไม่ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนถนนสาธารณูปโภคดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ก็ไม่ได้มีผลทำให้ถนนพิพาทซึ่งตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วโดยผลของกฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงไป เมื่อถนนพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วย่อมมีผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ถนนสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้ และเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครที่จะต้องบำรุงรักษาถนนพิพาทต่อไปเฉพาะในส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนตามข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หากต่อมาถนนดังกล่าวเกิดการชำรุดจนไม่อาจสัญจรไปมาได้ เทศบาลนครย่อมมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงดังเดิมเพื่อให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัย การที่เทศบาลนครดำเนินการซ่อมแซมเป็นถนนชั่วคราว โดยถนนชั่วคราวยังคงมีรอยแยกหรือรอยยุบของถนนและยังมีลักษณะที่ไม่มีความปลอดภัยในการสัญจร ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกคนมีบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ช. ซึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่บริเวณซอยชลวิจิตร ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดกับคลองหน้าเมือง โดยในการก่อสร้างดังกล่าวหมู่บ้านจัดสรรได้มีการแบ่งที่ดินบางส่วนเป็นถนนซอยในหมู่บ้าน มีความกว้าง ๘ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๐ เมตร อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชบางส่วน และอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนครบางส่วน ถนนส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนคร



นครศรีธรรมราช วัดจากศูนย์กลางถนนพัฒนาการคูขวางไปทางด้านทิศตะวันออก มีระยะทางประมาณ ๓๐๗.๗๖๓ เมตร ส่วนพื้นที่ถนนต่อจากนั้นจะอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร และหลังการก่อสร้างถนนซอยในหมู่บ้าน ช. คือ ถนนซอยชลวิจิตรแล้วเสร็จ ผู้จัดสรรที่ดินได้ยกที่ดินบางส่วนที่ได้กันไว้เป็นถนนดังกล่าว เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา ให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ต่อมา นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการขุดลอกคลองหน้าเมือง ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นการขุดลึกมาก จึงทักท้วงว่าหากขุดลอกลึกมากอาจทำให้ดินไหลและกำแพงดินพังได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีการขุดลอกคลองในลักษณะดังกล่าวต่อไป หลังจากนั้นปรากฏว่า ถนนท้ายซอยชลวิจิตรทรุดพังลง ชาวบ้านจึงขอความช่วยเหลือต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหินคลุกมาถมบรรเทาความเดือดร้อน แต่ถนนยังคงทรุดตัวอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งถนนในช่วงกลางซอยทรุดพังเพิ่มอีกจุด ยาวประมาณ ๙๐ เมตร ลึก ๑ ถึง ๒ เมตร ชิดท่อระบายน้ำและทางเท้า ห่างจากอาคารที่พักอาศัย ๑ เมตร ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยการขอเปิดใช้ทางของเอกชนซึ่งอยู่ด้านหลังของหมู่บ้าน ช. ให้ใช้สัญจรเป็นการชั่วคราว ส่วนถนนที่ทรุดพังเสียหายได้ดำเนินการตอกเสาเข็มไม้และนำแผ่นโลหะมาทับกันตามแนวเสาเข็มป้องกันดินทรุดตัวและนำดินมาถมพร้อมทั้งลงหินคลุกทำเป็นถนนชั่วคราว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โดยอ้างว่างบประมาณในการจัดซื้อดินลูกรังถมถนนสูงเกินกว่าหนึ่งแสนบาทต้องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน และถนนซอยชลวิจิตรไม่ใช่ถนนสาธารณะ หากต้องการดินถมถนนชั่วคราวให้ยื่นรายชื่อไปยังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะได้ดำเนินการให้โดยด่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานหมู่บ้าน ช. จึงมีหนังสือแนบรายชื่อผู้เดือดร้อนยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดี และในวันถัดมาผู้ถูกฟ้องคดีได้นำดินมาถมให้ แต่ชาวบ้านเห็นว่าดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาถมด้อยคุณภาพ เนื่องจากมีเศษหญ้าและขยะปะปนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขใช้ดินถมที่มีคุณภาพมาถมให้ใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือถึงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้าน ช. ตามอำนาจหน้าที่ และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาแต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกคนเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทางในเขตเทศบาล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ช. ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและถาวร



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการก่อสร้างหมู่บ้าน ช. ผู้จัดสรรที่ดินได้กันที่ดินบางส่วนฝังติดกับคลองหน้าเมืองให้เป็นถนนซอยในหมู่บ้าน โดยเป็นถนนเส้นทางเดียวที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกคนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ช. สามารถใช้สัญจรเข้าออกสู่ถนนพัฒนาการคูขวางซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ กรณีจึงถือได้ว่า ถนนซอยชลวิจิตรซึ่งเป็นถนนซอยในหมู่บ้านดังกล่าวเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน และจะต้องตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการก่อสร้างถนนซอยชลวิจิตรแล้วเสร็จ ผู้จัดสรรที่ดินได้ทำบันทึกคำแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ มีใจความสรุปว่า ผู้จัดสรรที่ดินมีความประสงค์ยกที่ดินดังกล่าวส่วนหนึ่ง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา เพื่อให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ร่วมกัน กรณีจึงถือได้ว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้แสดงเจตนาที่จะอุทิศที่ดินถนนซอยชลวิจิตรให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทำให้ที่ดินถนนซอยชลวิจิตรตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นต้นไป เมื่อที่ดินถนนซอยชลวิจิตรได้ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยผลของกฎหมายก่อนมีพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ และตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการจดทะเบียนเป็นทางสาธารณประโยชน์เสียก่อน การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนดังกล่าวจึงถือเป็นเพียงกระบวนการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไปเท่านั้น ดังนั้น แม้ผู้จัดสรรที่ดินจะไม่ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนถนนสาธารณูปโภคดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ก็ไม่ได้มีผลทำให้ถนนซอยชลวิจิตรซึ่งตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วโดยผลของกฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อที่ดินดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วย่อมมีผลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ถนนสาธารณประโยชน์ดังกล่าวได้ ที่ดินถนนซอยชลวิจิตรจึงหลุดพ้นจากภาระจำยอมในการเป็นสาธารณูปโภคของที่ดินจัดสรรโดยสภาพตามผลของกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ และเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่จะต้องบำรุงรักษาถนนซอยชลวิจิตรดังกล่าวต่อไปตามข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๒) มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ (๑)



แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ไม่ว่าผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินพิพาท ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จะเข้าดำเนินการคัดค้านการยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ ก็ไม่ทำให้สภาพ ของที่ดินที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อที่ดินพิพาท ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว การดำเนินการเพื่อยก น.ส.ล. ในที่ดินพิพาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นาย บ. บิดาของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาหิน อำเภอดงหลวง จังหวัด สุพรรณบุรี ต่อมา นาย บ. ได้นำที่ดินตาม น.ส. ๓ แปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนอง เป็นประกันหนี้ไว้กับสหกรณ์การเกษตรและได้ถูกนำออกขายทอดตลาด โดยมีนาง พ. เป็นผู้ซื้อได้ จากการขายทอดตลาด และนาง พ. ได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งบุคคลอื่นอีกสี่ราย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั้งสี่รายดังกล่าวได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยในวันทำการรังวัด เจ้าของ ที่ดินแปลงข้างเคียง ผู้ปกครองท้องที่ ผู้แทนของนายกเทศมนตรีตำบลเขาหิน (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ได้ไปร่วมระวางชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินครบทุกด้าน และภายหลังจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศแจกโฉนดที่ดินแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออก โฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์รวมของผู้ฟ้องคดีกับพวก จากนั้นผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ยื่นคำขอรังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวกคนละแปลงตามคำขอ ต่อมา นายอำเภอดงหลวงนางบวช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ดินที่เป็นลานปูน พืพาทซึ่งด้านทิศตะวันออกจดที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยได้มีการนำหลักปูนไปปักกรอบ ลานปูนพืพาทจำนวน ๔ หลัก ซึ่งมีบางหลักขวางทางเข้าออกที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี กับพวกจึงได้ยื่นคำขอคัดค้านการออก น.ส.ล. โดยอ้างว่า ที่ดินพืพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๖๑ ที่ถูกนำออกขายทอดตลาด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่รับคำคัดค้านดังกล่าว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ทั้งนาย บ. ผู้ครอบครองเดิม และผู้ฟ้องคดีทั้งสามกับพวก ได้อุทิศที่ดินพืพาทให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการดำเนินการออก น.ส.ล. ในบริเวณที่ดินพืพาท และให้ถอน หลักปูนที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำมาปักกรอบที่ดินพืพาทเฉพาะหลักปูนที่ขวางทางเข้าออกที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงจากบันทึกถ้อยคำ (ป.ค. ๑๔) ฉบับลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของกำนันตำบลเขาหินและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่บ้านดอนอุโลก หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาหิน อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์และให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า นาย บ. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๖๑ ได้อุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา ที่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นลานตากข้าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาตำบล (กสข.) ของกรมพัฒนาชนบท ในการก่อสร้างลานคอนกรีตในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันใช้เป็นลานคอนกรีตสำหรับตากข้าวร่วมกัน และใช้เป็นลานเล่นกีฬา ประกอบกับปรากฏว่า ในชั้นการรื้อวัดเพื่อเปลี่ยนเอกสารสิทธิในที่ดินจาก น.ส. ๓ เลขที่ ๖๑ เป็นโฉนดที่ดินตามคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับพวก ซึ่งได้ดำเนินการรังวัดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้นำรังวัดและให้ถ้อยคำพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในแบบบันทึกถ้อยคำอุทิศที่สาธารณประโยชน์ (ท.ด. ๑๖) ฉบับลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ว่า “สำหรับที่ดินตาม น.ส. ๓ นี้ ปรากฏว่ามีที่ดินบางส่วนตรงกลางแปลง ปัจจุบันเจ้าของเดิมได้เคยอุทิศเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่และใช้ประโยชน์เป็นลานตากข้าวได้ ซึ่งมีประชาชนร่วมกันใช้อยู่ ข้าพเจ้าจึงได้อุทิศที่ดินบริเวณนี้เดิมเป็นลานปูนตากข้าวไว้ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ต่อไป โดยได้นำรังวัดกันออกจากส่วนที่ข้าพเจ้าจะขอออกโฉนดที่ดิน” ซึ่งคำนวณเนื้อที่ที่กันไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ประมาณ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ลงลายมือชื่อรับรองรูปแบบที่ในกระดาดบาง (ร.ว. ๙) ที่มีข้อความระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ส่วนที่ดินที่เหลือนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วออกเป็นโฉนดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมให้กับผู้ฟ้องคดีกับพวก และเมื่อผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงออกโฉนดที่ดินให้คนละแปลงตามที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกนำทำการรังวัดและร้องขอ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกได้แย่งคัดค้านว่าที่ดินพิพาทมิใช่ที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าการอุทิศที่ดินของนาย บ. ได้มีการทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเชื่อได้ว่า นาย บ. ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นที่สาธารณประโยชน์จริง และเมื่อฟังว่านาย บ. แสดงเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทให้เป็นลานตากข้าวสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และต่อมาได้มีการก่อสร้างลานคอนกรีตสำหรับตากข้าวบนที่ดินดังกล่าวที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่วันที่นาย บ. แสดงเจตนาอุทิศที่ดิน ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกแสดงเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทให้กับทางราชการ



ตามแบบบันทึกถ้อยคำอุทธรณ์ที่สาธารณประโยชน์ (ท.ด. ๑๖) ฉบับลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมถึงการที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกได้ลงลายมือชื่อรับรองรูปแบบที่ในกระดาดบาง (ร.ว. ๙) ที่มีข้อความระบุว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นเพียงการยืนยันหรือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกรับรู้ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ เพราะมีการอุทธรณ์ให้โดยเจ้าของที่ดินเดิมแล้วเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการอุทธรณ์ที่ดินซ้ำแต่อย่างใด และเมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงเป็นที่ดินที่ต้องห้ามมิให้บุคคลใดเข้ายึดเอาตามมาตรา ๑๓๐๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเข้าดำเนินการคัดค้านการยึดของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ ก็ไม่ทำให้สภาพของที่ดินที่เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่พิพาทตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีหลักฐานเพื่อแสดงอาณาเขตของที่ดินพิพาท โดยการขอรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่แทนอธิบดีกรมที่ดินในการจัดให้มี น.ส.ล. สำหรับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๘ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการเพื่อออก น.ส.ล. ในที่ดินพิพาท ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๖๑ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา จึงเป็นการกระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อไม่ปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแสดงที่ตั้งของที่ดินพิพาทโดยการที่นำหลักปูนไปปักแสดงแนวเขตที่ดินสาธารณะทั้งสี่ด้านรุกล้ำที่ดินส่วนอื่นของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้มีการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พินาศหายยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๗/๒๕๖๓)

การสงวนหวงห้ามที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ในช่วงเวลา ก่อนพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มีผลใช้บังคับ ไม่มีบทกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐไว้ การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐในขณะนั้นอาจกระทำโดยพระบรมราชโองการ ประกาศของสมุหเทศาภิบาล ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือประกาศของเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ และจะสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อการใดก็ได้ ดังนั้น การที่ผู้รักษาการแทนนายอำเภอ ในฐานะหัวหน้าการปกครองทั่วไปในอำเภอและเป็นกรรมการอำเภอตามมาตรา ๖๖



แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ที่เลี้ยงปศุสัตว์ให้ราษฎรใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในสมัยนั้น ได้ประกาศสงวนหวงห้ามที่ดิน “ป่าหนองโสน” เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๘ จึงเป็นการประกาศสงวนหวงห้ามที่สาธารณประโยชน์โดยเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่มีอำนาจอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ดินดังกล่าวย่อมมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องมาจากบิดาโดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และมีได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่าบิดาของตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน มีการประกาศสงวนหวงห้ามให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้จะครอบครองและทำประโยชน์มาเป็นระยะเวลานานเท่าใด ก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ทางราชการดำเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแสงพันธ์ (ตำบลแกใหญ่เดิม) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับมอบการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาจากนาย ส. ผู้เป็นบิดาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเป็นการครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนจะมีการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดิน “ป่าหนองโสน” ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๘ มีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๑,๐๖๑ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ^๗/_{๑๐} ตารางวา แต่ไม่สามารถออก น.ส.ล. ได้ เนื่องจากมีราษฎรคัดค้านจนนำไปสู่การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ต่อมา นายอำเภอเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” โดยการรังวัดครั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ และเสร็จสิ้น



การดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๑,๐๒๕ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ตารางวา ซึ่งก็ได้มีราษฎรคัดค้านการรังวัด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอให้พิจารณายืนยันผลการรังวัดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบผลการรังวัดออก น.ส.ล. แปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” ซึ่งได้รังวัดเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (แปลงป่าหนองโสน) ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ประชาชนทราบและแจ้งสิทธิคัดค้านการออก น.ส.ล. แปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการประกาศออก น.ส.ล. ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปใช้สิทธิทางศาลภายใน ๖๐ วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่ไปใช้สิทธิทางศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการออก น.ส.ล. ต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการรังวัดดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากรังวัดทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ดำเนินการออก น.ส.ล. ในที่ดินแปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” หรือเพิกถอน น.ส.ล. ในที่ดินพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มีการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดิน “ป่าหนองโสน” เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ในช่วงเวลาก่อนพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มีผลใช้บังคับ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีบทกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐไว้แต่อย่างใด การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐในขณะนั้นอาจกระทำโดยพระบรมราชโองการประกาศของสมุหเทศาภิบาล ประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือประกาศของเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ และจะสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อการใดก็ได้ ดังนั้น การที่ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ รักษาการแทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าการปกครองทั่วไปในอำเภอ และเป็นกรรมการอำเภอคนหนึ่งตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ที่เลี้ยงปศุสัตว์ให้ราษฎรใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ประกาศสงวนหวงห้ามที่ดิน “ป่าหนองโสน” เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๘ ย่อมเป็นการประกาศสงวนหวงห้ามที่สาธารณประโยชน์โดยเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ที่มีอำนาจอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ดิน “ป่าหนองโสน” ตามหลักฐานการขึ้นบัญชีสำรวจที่หวงห้าม



สำหรับสาธารณประโยชน์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หรือที่เรียกว่า ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” จึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนกรณีที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการดำเนินคดีอาญากับราษฎรผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” หลายครั้ง เช่น คดีของศาลจังหวัดสุรินทร์คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๗-๑๒๘๐/๒๕๒๗ ศาลพิพากษาว่าจำเลยบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่ และคดีของศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๙๕-๔๒๙๗/๒๕๔๒ ซึ่งผู้ปกครองท้องที่ได้เบิกความต่อศาลว่า ตนเห็นป่าหนองโสนตั้งแต่จำความได้ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าร่วมกัน สมัยเป็นเด็กเคยนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในป่าหนองโสน โดยคดีดังกล่าวศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยบุกรุกที่ดินป่าหนองโสนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ขณะเดียวกันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีโครงการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในจังหวัดสุรินทร์ ราษฎรบางรายยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ตน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการให้ จึงยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ซึ่งราษฎรผู้ร้องทุกข์ยอมรับในคำร้องว่า ที่ดินที่ตนครอบครองและทำประโยชน์ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” โดยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์แล้วมีคำวินิจฉัย ที่ ๑๔๔/๒๕๔๒ วินิจฉัยว่าที่ดินที่ผู้ร้องทุกข์ครอบครองและทำประโยชน์เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” ผู้ร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว ต่อมา มีผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้แก่ราษฎร ทับที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” และให้ออก น.ส.ล. แปลงที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๔๑/๒๕๕๗ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการออก น.ส.ล. แปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” เฉพาะส่วนที่ไม่มีการคัดค้าน หรือมีการคัดค้านแต่ผู้คัดค้านไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จากข้อเท็จจริงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ราษฎรในพื้นที่ตำบลแกใหญ่ และตำบลแสงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทราบถึงกรรมสิทธิ์ของที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” เคยนำสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าว และตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คำพิพากษาของศาลจังหวัดสุรินทร์ คำพิพากษาของศาลฎีกา ตลอดจนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดข้างต้น ได้รับฟังข้อเท็จจริง



เกี่ยวกับความมีอยู่และที่ตั้งของที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” นอกจากนี้ในการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” ได้มีผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมนำรังวัดสอบเขตด้วย ทั้งยังปรากฏผลการรังวัดว่าหลักฐานที่ดินเดิม (ส.ค. ๑ และ น.ส. ๓) ของที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ระบุว่าจัดทำเลเลี้ยงสัตว์ กรณีจึงฟังได้ว่าที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลแสงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อการประกาศสงวนหวงห้ามที่ดิน “ป่าหนองโสน” เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ กำหนดให้ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวมีอาณาเขตทั้งสี่ด้านยาวด้านละ ๓๐ เส้น (๑,๒๐๐ เมตร) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และผลการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รูปแผนที่คล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อีกทั้งความยาวของอาณาเขตที่ได้จากการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจากอาณาเขตด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก และจากอาณาเขตด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ปรากฏว่ามีความยาวใกล้เคียง ๓๐ เส้น จึงเชื่อได้ว่าที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” แปลงที่ประกาศสงวนหวงห้ามในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และแปลงที่มีการรังวัดสอบเขตที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาแผนผังที่ตามเอกสารท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ระบุตำแหน่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. และรูปแผนที่ตามผลการรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จะเห็นได้ว่าที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน”

เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากนาย ส. บิดาของตน โดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้ออ้างของตนว่านาย ส. ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนประกาศสงวนหวงห้ามที่ดิน “ป่าหนองโสน” เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้ผู้ฟ้องคดีจะครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. แปลงที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ “ป่าหนองโสน” จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๖๑/๒๕๖๓)

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนจำนอง

ข้อ ๗ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจดทะเบียนจำนองมีหน้าที่ต้องทำการสอบสวนผู้จำนองให้ได้ความชัดเจนและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองที่แท้จริง ดังนั้น อย่างน้อยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้จำนองหรือเจ้าของที่ดินว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ที่มายื่นขอจดทะเบียนจำนองได้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำปลอมขึ้นไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนผู้ที่มายื่นขอจดทะเบียนจำนอง โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ก็จะได้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มายื่นขอจดทะเบียนจำนองไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริง เพราะรายละเอียดต่าง ๆ ในบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่นขอจดทะเบียนจำนองและเจ้าของที่ดินที่แท้จริงมีความแตกต่างกัน รวมทั้งอายุของผู้ที่มายื่นขอจดทะเบียนจำนองและเจ้าของที่ดินที่แท้จริงก็มีความแตกต่างกันมาก การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำปลอมขึ้น โดยไม่ได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง อีกทั้งไม่ได้เปรียบเทียบใบหน้าที่แท้จริงของผู้ที่มายื่นขอจดทะเบียนจำนองว่าสอดคล้องกับอายุตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมหรือไม่ จึงเป็นการไม่สอบสวนผู้จำนองให้ได้ความชัดเจนและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองที่แท้จริง อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๗ ของระเบียบข้างต้น และเมื่อการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนอง เนื่องจากผู้จำนองมิใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริงและการจดทะเบียนจำนองถูกเพิกถอน ทำให้ไม่อาจบังคับจำนองเอาากับที่ดินที่จดทะเบียนจำนองดังกล่าวได้ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้รับจำนอง และแม้การกระทำละเมิดในกรณีนี้จะเกิดจากการกระทำของผู้ทุจริตก็ตาม แต่เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนอง กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับจำนองที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๐๘ เลขที่ดิน ๘ ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีชื่อนางสาว ด. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืมที่บุคคลซึ่งใช้ชื่อนางสาว ด. ผู้จำนอง ได้กู้ยืมไปจากผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และให้ถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับจดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าว ต่อมา นางสาว ส. มารดานางสาว ด. ได้ไปขอตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๐๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และพบว่ามีการจดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ทั้งที่นางสาว ด. ไม่ได้เป็นผู้ขายโอนจดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนางสาว ด. ได้ยื่นฟ้องนางสาว ณ. ซึ่งเป็นผู้ที่ปลอมตัวเป็นนางสาว ด. ไปยื่นขอจดทะเบียนจำนองกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้รับจำนองต่อศาลจังหวัดชลบุรีเป็นคดีแพ่ง โดยศาลมีคำพิพากษาในคดีอาญาว่านางสาว ณ. มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม ให้จำคุก ๖ ปี ๙ เดือน ส่วนในคดีแพ่ง ศาลมีพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามส่งโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๐๘ ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมจำนอง รวมทั้งพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่นางสาว ด. ทำกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม มีใจความว่า นางสาว ด. และผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะร่วมกันขายที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาไม่ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยนางสาว ด. ยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินจำนวนร้อยละ ๒๐ ของเนื้อที่ และยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยึดถือครอบครองโฉนดที่ดินดังกล่าวไว้ หากขายที่ดินดังกล่าวได้ นางสาว ด. จะได้เงินจากการขายร้อยละ ๘๐ ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้เงินร้อยละ ๒๐ ของราคาขาย หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๐๘ ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนจำนองแล้ว และเมื่อนางสาว ด. ขายที่ดินดังกล่าวได้ในราคา ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นางสาว ด. ได้จ่ายเงินจำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าผู้จำนองที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ ก่อนที่จะรับจดทะเบียนจำนอง แต่กลับดำเนินการรับจดทะเบียนจำนองให้ ทั้งที่ผู้จำนองไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจดทะเบียนจะต้องทำการสอบสวนผู้จำนองให้ได้รับความชัดเจนและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองที่แท้จริงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในการสอบสวนผู้จำนองให้ได้รับความชัดเจนและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองจริง อย่างน้อยพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้จำนองหรือเจ้าของที่ดินว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือไม่ สำหรับการจดทะเบียนนิติกรรมจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๑๐๘ ระหว่างนางสาว ณ. ที่อ้างตนว่าเป็นนางสาว ด. กับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น มีนาง พ. เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงานเป็นผู้สอบสวนคู่กรณี และมีนาย น. นักวิชาการที่ดินชำนาญการ เป็นผู้จดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ซึ่งนางสาว ณ. ได้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ทำปลอมขึ้นไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว หากนาง พ. และนาย น. ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจดทะเบียนจำนอง ได้สอบสวนนางสาว ณ. โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนางสาว ณ. ก็จะได้ความชัดเจนว่านางสาว ณ. ไม่ใช่นางสาว ด. เพราะแม้ว่านางสาว ณ. จะทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมขึ้นโดยนำรูปใบหน้าของตนเองไปปิดทับรูปใบหน้าของนางสาว ด. ในบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาว ด. แล้วนำไปถ่ายเอกสาร อันจะทำให้รูปถ่ายในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อของนางสาว ด. เป็นรูปถ่ายของนางสาว ณ. ก็ตาม แต่รายละเอียดอื่น ๆ เช่น เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีที่เกิด ที่อยู่ รวมทั้งวันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ ระหว่างบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนางสาว ด. กับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่นางสาว ณ. ทำปลอมขึ้นย่อมมีความแตกต่างกัน รวมทั้งอายุของนางสาว ด. ตามบัตรประจำตัวประชาชนจะมีอายุ ๕๕ ปี มากกว่านางสาว ณ. ถึงประมาณ ๑๑ ปี การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตรวจสอบแต่เพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาว ด. ที่นางสาว ณ. ทำปลอมขึ้นดังกล่าว โดยไม่ได้ตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนางสาว ณ. หรือของนางสาว ด. รวมทั้งไม่ได้เปรียบเทียบใบหน้าที่แท้จริงของนางสาว ณ. ซึ่งมีอายุ ๔๔ ปี ว่าสอดคล้องกับอายุตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนปลอมของนางสาว ด. ที่มีอายุ ๕๕ ปีหรือไม่ ก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง จึงเป็นการไม่สอบสวนผู้จำนองให้ได้รับความชัดเจนและเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของที่ดินที่ขอจดทะเบียนจำนองที่แท้จริง อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๗ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นฯ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เพราะไม่อาจบังคับจำนองเอาที่ดินที่จดทะเบียนจำนองดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้จำนองมิใช่เจ้าของที่ดินที่แท้จริง



และการจดทะเบียนจำนองถูกเพิกถอน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมจำนองดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และแม้ว่าการกระทำละเมิดจะเกิดจากการกระทำของนางสาว ณ. ซึ่งเป็นมิชชันนารีใช้ความแบายและความชำนาญในการกระทำผิดโดยการขอตรวจสอบสารบบที่ดิน เมื่อเจ้าหน้าที่บริการประชาชนคนอื่นที่มาติดต่อราชการ นางสาว ณ. ได้อาศัยโอกาสแอบเปลี่ยนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยนำเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตนเองทำปลอมไปเก็บไว้แทนและนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ฉบับจริงออกจากสารบบโดยทุจริตก็ตาม แต่การอนุญาตให้ผู้ขอรายใดตรวจสอบสารบบที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตกรณีดังกล่าว โดยการให้ผู้ขอตรวจสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็นและภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและควรอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาที่ขอตรวจสอบ และไม่ควรปล่อยให้เอกสารสารบบที่ดินอยู่ในมือของผู้ขอโดยลำพัง ซึ่งถือเป็นกรณีที่เปิดช่องให้ผู้ขอที่มีเจตนาทุจริตกระทำการลักเอกสารหรือปลอมแปลงหรือแก้ไขหรือทำลายเอกสารในสารบบที่ดิน อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่เจ้าของที่ดินหรือผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลเอกสารในสารบบที่ดินให้มีความปลอดภัย จึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อให้พ้นความรับผิดได้ และมีอาจอ้างว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้เป็นผลโดยตรงจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เกิดจากการกระทำของนางสาว ณ. แต่เพียงฝ่ายเดียวได้ อีกทั้ง แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะสามารถฟ้องเรียกให้นางสาว ณ. ชดใช้เงินได้อีกทางหนึ่ง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย โดยให้หักสัดส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่มีส่วนประมาทอยู่ด้วยออกจากความเสียหายทั้งหมด คงเหลือความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเพียงจำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐/๒๕๖๔)

๕.๒ การจดทะเบียนการระจำยอม

การที่เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกการระจำยอมในโฉนดที่ดินแปลงการยทรัพย์ที่ดินได้จดทะเบียนขายให้แก่บุคคลอื่นไปแล้วร่วมกับเจ้าของที่ดินแปลงการยทรัพย์ และเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนเลิกการระจำยอมให้

